

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף עטאונה

פ/25/3657

הצעת חוק מעונות סטודנטים, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"חוק זכויות הסטודנט" – חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹;

"מוסד להשכלה גבוהה" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט;

"מתחם מעונות סטודנטים" – מתחם מגורים המשמש סטודנטים הלומדים

במוסדות להשכלה גבוהה ועומדים באמות המידה שקבע מוסד

להשכלה גבוהה לזכאות למגורים במתחם זה;

"סטודנט" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט;

"השר" – השר הממונה על מינהל התכנון.

2. בעלות במתחם
מעונות סטודנטים

מתחם מעונות סטודנטים יהיה בבעלות מלאה של אדם או תאגיד אחד בלבד.

3. תנאים לפעילותו של
מתחם מעונות
סטודנטים

(א) השר יקבע תנאים לפעילותו של מתחם מעונות סטודנטים הדרושים להפעלתו התקינה של המתחם, ובכלל זה תנאים פיזיים, סביבתיים, בטיחותיים ובריאותיים.

(ב) השר רשאי לקבוע בתנאי מכרז להפעלת מתחם מעונות סטודנטים הוראות לניהול ולתפעול של המתחם, ובכלל זה הוראות לגבי זכאות סטודנטים למגורים במתחם מעונות סטודנטים, תשלומים נלווים, תחזוקה, קביעת תקנון למתחם כאמור ומפרט מחייב למגורים ראויים במתחם.

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

דברי הסבר

מעונות סטודנטים נועדו לאפשר לסטודנטים הדרים בהם למצות את כישוריהם ולמקסם את הישגיהם בלימודים. ההנחה העומדת בבסיס חלוקת המעונות לסטודנטים היא כי יש להקל עליהם במציאת מקום מגורים סמוך למוסד שבו הם לומדים ובעלות נמוכה, כך שיוכלו להקדיש את מרב זמנם וכישוריהם ללימודים, ולצמצם את הצורך לעבוד כדי לממן שכר דירה ואת הצורך בנסיעות מיותרות בין מקום המגורים למוסד הלימודים. כמו כן, הקמת מעונות סטודנטים רלוונטיים עשויה להקל על שוק הדיור הארצי בכך שהם יפחיתו את הביקוש באזורים הסובבים את מוסדות הלימוד.

כיום, אין בחוק הגדרה למעונות סטודנטים ולרף הנדרש לתפעולם ולתחזוקתם. במצב דברים זה, מעונות רבים נמצאים במצב תחזוקתי מחפיר. זאת ועוד, בהיעדר גוף שתפקידו לנטר את מצב המעונות, חלק מהמעונות, הנבנים לעיתים בהקלות בנייה, מוסבים ברבות השנים למבנים למגורים ואף לדירות יוקרה.

בהצעת חוק זו מוצע להגדיר לראשונה בחקיקה מתחם מעונות סטודנטים כבעל זיקה הן לסטודנט והן למוסד הלימודים הרלוונטי, וכן להסמיך את השר הממונה על מינהל התכנון לקבוע הוראות באשר לניהולם, תפעולם ותחזוקתם של המעונות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשפ"ג (03.07.2023)